

Rechtsanwalt Alexander Alte: Elternteil-Entfremdung, eine Straftat?

von Redaktion / in RA Alte / an Juni 1, 2021

I. Ausgangskonstellation der Personen:

In der Neufassung durch das
Kindschaftsrechtsreformgesetz (KindRG, BGBl. I Seite
2942) ist das Umgangsrecht in den §§ 1626 III, 1684,
1685, 1686 BGB und in § 52a FGG betreffend
gerichtlichem Vermittlungsverfahren geregelt¹. Als Teil der
Personensorge gilt die Bestimmung des § 1632 II BGB
fort, wonach die Personensorge das Recht umfasst, den
Umgang des Kindes auch für und gegen Dritte zu
bestimmen.



Rechtsanwalt Alexander Alte

Während bislang das Umgangsrecht als Recht der Eltern ausgestaltet war, das Kind
also Objekt des elterlichen Umganges wurde, gehört nach § 1626 III BGB zum Wohl
des Kindes in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen! Jeder Elternteil ist nach §
1684 I BGB „zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt“. Der Umgang ist
unabhängig vom Sorgerecht und von der Frage, ob die Eltern verheiratet sind oder
waren².

Mit zum Umgang gehört auch der briefliche und telefonische Kontakt, was sich daraus
ergibt, dass nicht nur -wie in der bisherigen gesetzlichen Regelung- der „persönliche“
Umgang geregelt wurde³.

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

zusammengewirkt haben, so dass das Kind zu beiden Eltern eine Beziehung entwickeln konnte. Dies erfordert ein möglichst unbeeinträchtigten Umgang, sowie den Fall, dass es nie eine Beziehung zwischen Kind und dem betroffenen Elternteil gegeben hat, der nun den Umgang anstrebt.

Hier müssen die Kontakte behutsam angebahnt werden. Der Orientierungsmaßstab ist das Kindeswohl und nicht das Interesse der Mutter, was insbesondere in den Fällen wichtig ist, da die Mutter sich widersetzt haben könnte und den Vater aus eigenen Gründen ablehnt. Ein Ausschluss des Umgangs wäre selbst hier nur bei Kindeswohlgefährdung im Sinne von § 1666 BGB möglich.

Das Familiengericht hat nach § 1684 III ein Instrumentarium zur Hand, über den Umfang des Umgangsrechtes zu entscheiden und die Beteiligten durch Anordnungen zur Erfüllung der Wohlverhaltenspflicht des § 1684 II anzuhalten. Im schlimmsten Fall kann das Gericht Sanktionen im Sinne von § 1666 BGB ergreifen, dass heißt beispielsweise die elterliche Sorge wegen Kindeswohlgefährdung entziehen.

Das Gesetz will eine eigenständige Konfliktlösung in Sorge- und Umgangsangelegenheiten. Vermittlung und Hilfestellung soll das Jugendamt gemäß §§ 17,18 SGB VIII, erweitert durch § 18 III SGB VIII bieten.

Die hier gegebene Problematik ist die einer Dreierkonstellation, bestehend aus Kindesmutter, Kindesvater und Kind. Deren tatsächliches Verhalten kann naturgemäß auch aus strafrechtlicher Sicht beleuchtet werden. Dabei können Vater, Mutter und Kind gegeneinander arbeiten oder sich „in wechselnder Beteiligung“ gegen einen von ihnen zusammenschließen. Im Klartext sind folgende Konstellationen möglich:

- Mutter gegen Vater und umgekehrt
 - Mutter gegen Kind und umgekehrt
 - Vater gegen Kind und umgekehrt
 - Kind und Mutter gegen Vater und umgekehrt

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

zu pflegen. Die Frage, ob die beiden Elternteile sich untereinander verstehen oder „Krieg führen“ ist ohne Bedeutung.

Gestört ist das Umgangsrecht, wenn der Kontakt des Kindes zumeist einem Elternteil behindert, schlimmstenfalls abgebrochen wird. Beobachtete oder angeblich beobachtete Verhaltensauffälligkeiten des Kindes, körperliche Symptome, Schulprobleme oder sonstige Störungen eines „normalen Ablaufs“ werden dazu benutzt, den Umgang einzuschränken oder abubrechen. Die Ursache der Probleme wird im Umgang gesucht und nicht in den Umständen und der Art und Weise des Umgangs. Die regelmäßig angebotene Lösung heißt: „Es muss Ruhe einkehren; der Umgang muss für eine Weile ausgesetzt werden“. Bei der Frage der Feststellung des Kindeswohles wird neben dem oben angeführten Argument zusätzlich eine Anhörung durchgeführt, wobei in vielen Fällen das Kind seine Ablehnung des „abwesenden“ Elternteils formuliert. Das Gericht nimmt dies oft als Hinweis auf das vermutete Kindeswohl, da das Kind die Voraussetzungen seines Wohlergehens ja selbst definieren könne.

Die Psychologen fragen in solchen Fällen danach, wodurch das Kind so traumatisiert ist, dass es dieses Verhalten zeigt und einen Elternteil ablehnt, was getan werden kann, um weitere Schädigungen zu verhindern und wie die Beziehung zum abgelehnten Elternteil wiederhergestellt werden kann. Zuletzt wird gefragt, wie gegen weitere traumatisierende Manipulationen eines Elternteils vorgegangen werden kann.

In der psychologischen Literatur ist dieser Komplex als PAS, d. h. das Syndrom der Elternteil-Entfremdung bekannt geworden. Es handelt sich dabei um eine Psychodynamik des Elternteils, bei dem das Kind sich aufhält, und des Kindes selbst. Ersterer bildet mit dem Kind eine Koalition „wir gegen den Rest der Welt“ im Sinne einer pathogenen Angstbindung, die Ausschließlichkeit fordert. Vom Elternteil wird dabei die egoistische Komponente des ausschließlichen Besitzanspruches verdeckt, die alleinige

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

aus der Unerträglichkeit des Loyalitätskonfliktes befreit wird.

Die Psychologen haben einen Katalog der Prüfung entwickelt, anhand dessen das Vorliegen des PAS festgestellt werden kann.

III. Körperverletzung zum Nachteil des Kindes:

Aus strafrechtlicher Sicht ergibt sich dabei folgende Übereinstimmung:

1. § 223 StGB: Körperverletzung als Verletzungs-„erfolg“

a) Eine körperliche Misshandlung ist ein übles, unangemessenes Behandeln, das beispielsweise das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt⁴.

b) Das körperliche Wohlbefinden ist der Zustand, der vor der Einwirkung vorhanden war. Das Zufügen eines Schmerzes ist nicht unbedingt nötig, es kann auch eine starke Gemütsbewegung tatbestandsmäßig sein, falls das körperliche Wohlbefinden erheblich beeinträchtigt wird. Dabei kommen Magenschmerzen, Erbrechen oder Schlaflosigkeit in Betracht⁵.

Wenn also durch das Verhalten bei der Beeinträchtigung des Umgangsrechtes das Kind psychosomatische Störungen davonträgt, ist eine Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens gegeben und damit eine körperliche Misshandlung im Sinne des § 223 I StGB.

2. Eine Körperverletzung ist auch in der Variante der Schädigung der Gesundheit möglich. Diese besteht im Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustandes. Dabei ist eine bloß psychische Einwirkung, die lediglich durch das seelische Wohlbefinden berührt, grundsätzlich keine Gesundheitsschädigung, es sei denn, dass auch die Nerven in einem krankhaften Zustand versetzt werden⁶, wenn ein pathologischer, somatisch objektivierbarer, krankhafter Zustand hervorgerufen wird⁷. Auch hier bedarf es also einer medizinischen Untersuchung des Kindes, um objektiv

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

der Durchführung des Umgangsrechtes belastet sein. Wenn die entsprechenden Feststellungen getroffen werden können, liegt der tatbestandliche „Verletzungserfolg“ vor.

4. Handlungsform

Strafrechtlich relevant ist zunächst die direkte Handlung des Täters, bei der „normalen“ Körperverletzung also der direkte Schlag, das Einsperren des Opfers bei der Freiheitsberaubung, die Gewaltausübung und Wegnahme, bei der Beraubung des Opfers etc. Feststellbar muss also in diesem Sinne eine direkte Handlung des möglichen Täters sein, die den oben beschriebenen tatbestandlichen Erfolg auslöst. Angesichts der oben angedeuteten psychologischen Schwierigkeiten lässt sich jedoch in vielen Fällen ein direktes Tun beispielsweise des erziehenden Elternteils nicht nachweisen. Das Gesetz ist sich aber darüber im Klaren, dass nicht nur das Aktive Tun, der Schlag, der Tritt, das Falsche Wort oder die Lüge als tatbestandliche Handlung relevant ist. Von Bedeutung ist ebenfalls, wenn ein bestimmter tatbestandlicher Erfolg deswegen eintritt, weil der Täter eine gebotene Handlung unterlässt, die er hätte vornehmen müssen. Zu prüfen ist hier:

- Der Eintritt des tatbestandlichen Erfolges (siehe oben).
- Die Nichtvornahme der zur Erfolgsabwendung objektiv gebotenen Handlung.
- Die physisch reale Möglichkeit der Erfolgsabwendung.
- Die Kausalität und objektive Zurechnung, dass heißt, dass die unterlassene Tätigkeit nicht hinzugedacht werden kann, ohne das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Erfolg entfielen.
- Die Garantenstellung.
- Die Gleichwertigkeit von Tun und Unterlassen gemäß § 13 I.
- Der Vorsatz.
- Die sonstigen subjektiven Tatbestandsmerkmale und die objektiven Bedingungen der Strafbarkeit sowie das Nichtvorliegen von Rechtfertigungsgründen und die

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

die Handlungen in ihrem sozialen Handlungssinn und wertet sie normativ.

Wenn das Verhalten Handlungsqualität hat, ist im Bereich des aktiven Tuns weiter zu prüfen. Ansonsten ist das Unterlassen relevant.

Das bedeutet im Klartext, dass herausgefunden werden muss, durch welches Verhalten das Umgangsrecht zwischen Kind und „abwesendem“ Elternteil gestört wird.

Hier wiederum ist die Arbeit des Psychologen gefragt, der anhand der oben beschriebenen Vorgehensweise feststellen kann, ob die Symptomatik des Kindes auf das Vorliegen eines Elternteil-Entfremdungssyndromes (PAS) hinweist.

Wird durch den Psychologen festgestellt, dass das Kind durch einen Elternteil „programmiert“ worden ist, sich mit ihm gegen „den Rest der Welt“ zu verbünden und wird hierdurch die normale Verarbeitung der Trennungsproblematik unterbunden, so kann man entweder ein aktives Tun des programmierenden Elternteils feststellen, zumindest aber feststellen, dass der programmierende Elternteil es unterlassen hat, dass Kind zu einem normalen Umgang mit dem anderen Elternteil hinzuführen.

6. § 13 StGB

Bei der von sachverständiger Seite geschilderten Erscheinungsform des Eltern-Entfremdungs-Syndroms (PAS) wird durchgehend geschildert, dass die wechselseitigen Verhaltensweisen den Parteien nur zu einem geringen Teil bewusst sind. Die geschilderte „Programmierung“ des Kindes soll dazu führen, dass das Kind selbst aufgrund von Verlust- und Trennungsängsten eine eigene Haltung einnimmt, die einen Elternteil gut und den anderen schlecht erscheinen lässt, und zwar **in den Augen des Kindes**.

Der Ansatz des strafrechtlich relevanten Unterlassens setzt eine Garantenstellung voraus, die sich u. a. aus dem Gesetz ergeben kann. Als gesetzliche Normierung kommt hier die Verpflichtung beider Elternteile zum Umgang in Betracht, insbesondere die Wohlverhaltensklausel des § 1684 II BGB. Nach der konkreten Zielsetzung des

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

auf § 13 StGB nicht bedürfe.

Diese Frage ist konkret am Einzelfall zu beurteilen, weil das Gesetz auf den „Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit“ abstellt. Relevant ist, dass es nicht nur eines aktiven Tuns des programmierenden Elternteils bedarf, sondern dass das Unterlassen der Förderung des Umgangs gemäß §13 StGB ausreichend ist.

Für die Beurteilung eines Sachverhaltes im Hinblick auf Tun und Unterlassen in strafrechtlicher Hinsicht ist entscheidend, dass der betreuende Elternteil darauf verzichtet, aktiv und unter Aufbietung aller Kräfte daran mitzuwirken, dass ein freudvoller Umgang des Kindes mit beiden Elternteilen gewährleistet ist, u. a. oder u. U. auch durch die Hinzuziehung eines Kinderpsychologen/ Kinderpsychiaters, der dieses Ziel zu erreichen hilft.

7. Vorsatz

Äußerst problematisch ist aus strafrechtlicher Sicht, dass das relevante Verhalten des Menschen, sein Tun und sein Nichttun durch Vorsatz getragen werden muss, d. h. durch ein Wissen und Wollen der Verwirklichung des Tatbestandes. Der Vorsatz der Körperverletzung muss die Handlung und das Bewusstsein umfassen, dass durch sie das Wohlbefinden des Körpers oder dessen Unversehrtheit beeinträchtigt oder die Gesundheit geschädigt wird. Die Rechtsprechung lässt bedingten Vorsatz ausreichen.

Dem Vorsatz steht es nicht entgegen, wenn der Täter durch die Tat dem Opfer helfen will, also der Arzt angelegentlich einer Schnittendbindung ohne Einwilligung eine Sterilisation vornimmt, um der Patientin die Risiken einer neuen Schwangerschaft zu ersparen.

Die wissenschaftliche Literatur zum PAS schildert jedoch gerade, dass die Programmierung des Kindes einen weitgehend den Parteien unbewussten Vorgang darstellt. Weder Kind noch programmierendem Elternteil sei bewusst, dass das Kind

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

eines erstrebten Zieles willen abfindet⁹. Abgegrenzt wird zur bewussten Fahrlässigkeit, bei der der Täter die Möglichkeit der Tatbestandsverwirklichung erkennt, mit ihr nicht einverstanden ist aber gleichwohl entgegen seiner Einsicht handelt in der Hoffnung, es werde schon gutgehen¹⁰

Besonders zu berücksichtigen ist dabei, dass die Vorsatzfrage immer im Hinblick auf das individuelle Vermögen der Elternteile zu prüfen ist. Diese müssen, je von Fall zu Fall, erkennen können, was sie dem Kind an Hilfe bieten müssen oder bieten müssten. Seitens der Staatsanwaltschaft muss also festgestellt werden, dass bei Aufbietung aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten des aufenthaltsberechtigten Elternteils dieser die Möglichkeit hatte festzustellen, dass hier die Aufarbeitung der Trennung nicht durchgeführt wird und dass der Einsatz eines Psychologen notwendig gewesen wäre, um dem Kind bei der Verarbeitung zu helfen bzw. die Weigerungshaltung des Kindes aufzuarbeiten.

Diese Frage ist relativ unproblematisch bei solchen Fällen, in denen das Kind aus den beschriebenen nichtigen Gründen (PAS-Symptomkatalog) und mit den beschriebenen, nicht kindgerechten Argumenten den Umgang mit dem anderen Elternteil ablehnt. Hier muss vermutet werden, dass die vom Kind vorgebrachte Begründung aufgrund einer „aufgepropften“ Argumentation erfolgt, was einen Besuch beim Psychologen/Psychiater nach sich zu ziehen hat.

Das Gegenargument, Kinder nicht ohne triftigen Grund in psychologische Behandlung zu geben, muss demgegenüber zurücktreten, weil die, psychologische Begleitung der Kinder beim Trennungsvorgang der Eltern nicht ein Krankheitsfall, sondern die professionelle Hilfe bei der Bewältigung einer schwerwiegenden und tiefgreifenden Belastungssituation darstellt.

Daraus folgt, dass der bedingte Körperverletzungsvorsatz des programmierenden Elternteils unabhängig von der Programmierungshandlung (die nicht bewusst geschieht) festzustellen ist, wenn der erziehende Elternteil Umgangsschwierigkeiten

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

nicht nur das Sorgerecht zu überdenken, sondern auch bezüglich des Umgangsrechtes eine regelmäßige psychologische Begutachtung des Kindes durch Urteil auszusprechen. Dies hätte zum einen den Vorteil, dass die professionelle Hilfe als Routinekontrolle eine Überwachung des Kindeswohles möglich macht, zum anderen auch die Erkennbarkeit des PAS in den Aufgabenbereich eines professionellen Helfers gestellt wird und bereits in einem Frühstadium bekämpft werden kann.

Zuletzt wäre durch eine solche Verhaltensweise auch eine Entkriminalisierung möglich, wodurch verhindert würde, dass die Elternteil-Entfremdung wiederum als strafrechtliche Waffe im Trennungskrieg Verwendung findet.

IV. Körperverletzung zum Nachteil des umgangsberechtigten Elternteils:

Neben der möglichen Körperverletzung des Kindes kommt ebenfalls eine Strafbarkeit wegen Körperverletzung des anderen Elternteils in Betracht.

Auch hier ist – wie angeführt – zunächst ein tatbestandlicher Verletzungserfolg ärztlicherseits festzustellen, weil anders als blutende Wunden die seelischen Wunden nicht klar erkennbar sind und nach wie vor die Neigung besteht, diese Art von Verwundung als „Unpässlichkeit“ und „zu qualifizieren“.

Bei der Frage der Abgrenzung von Tun und Unterlassen gilt auch hier das oben gesagte, so dass das Unterlassen des anderen Elternteiles, alles Erforderliche für die Durchführung des Umgangsrechtes zu tun, als pflichtwidriges Unterlassen im Sinne des § 13 StGB tatbestandsmäßig wäre, wenn auch insofern eine Garantenstellung vorliegt. Eben dies ist hier aber problematisch. § 1684 II BGB enthält die Wohlverhaltensklausel hinsichtlich des Rechtes des Kindes auf Umgang als eines subjektiven, einklagbaren Rechtes.

Gemäß § 1684 I BGB hat jedoch auch jeder Elternteil ein Umgangsrecht (Abs. II).

§ 1684 I BGB dient dazu, dem umgangsberechtigten Elternteil das insoweit

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

v. Verantwortung der Prozeßbeteiligten.

Eine besondere Verantwortung obliegt hinsichtlich des oben gesagten den Prozeßbeteiligten, weil nicht nur das Gericht eine entsprechende Verhaltensweise unterstützen und entsprechende Entscheidungen zu formulieren berufen ist, sondern weil auch die jeweils im Scheidungsverfahren beteiligten Prozessbevollmächtigten der Parteien mit entsprechenden Anträgen das Gericht zur Entscheidung veranlassen müssten, insofern also besondere Sorge um das Kindeswohl an den Tag zu legen haben.

Da – wie bisweilen berichtet – eine solche Sorge bei den Prozessbevollmächtigten nicht immer feststellbar ist, so bietet sich mit dem Instrumentarium des „Anwalt des Kindes“ auch hier eine Ausweichregelung, weil der Anwalt des Kindes als selbständiger Prozessbevollmächtigter und als Partei die Möglichkeit hätte, zur „Begutachtung in eigener Sache“ einen Antrag auf sachverständiger Begutachtung des Kindes selbst zu stellen.

Von besonderem Interesse und mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen ist die Anhörung des Kindes und die Stellungnahme des Jugendamtes. Auch hier hat die schleichende Manipulation des Kindes die besondere Aufmerksamkeit der begutachtenden Stellen verdient. Es scheint, dass die Entdeckung des PAS dazu führt, zumindest aber dazu führen kann, dass zur Feststellung des Kindeswohles nicht mehr die Anhörung des Kindes als „Königsweg“ angesehen wird, weil der formulierte Wille des Kindes nicht notwendig seinem eigenen Wohl entspricht. Werden Hinweise auf eine solche Manipulation durch die zuständigen Stellen (Gericht/Jugendamt) festgestellt, so ist der Sachverhalt zwingend aufzuklären. Da Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit unterliegen und insoweit der Amtsermittlungsgrundsatz Gültigkeit hat, ist das Gericht in diesem Falle ohne weiteres berufen selbst die entsprechende Sachverhaltsaufklärung zu betreiben.

RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

Start Aktuelles
Kanzlei Kontakt
Impressum
Datenschutz

erhalten, dazu führen muss, dass eine Kostenentscheidung zu Lasten dieses Elternteils ergeht.

Osnabrück, den 18.09.2000 A/ra

1 Umfassend zur Neuregelung Rauscher, Das Umgangsrecht im Kindschaftsrechtsreformgesetz, FamRZ 1998, 329 ff.

2 Die Neuregelung trägt den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes (FamRZ 1993, 662) Rechnung, dass das Umgangsrecht als Recht des Kindes verstanden wissen will. Dies entspricht Art. 9 III der UN Kinderrechtskonvention vom 20.11.1989, in der Bundesrepublik in Kraft getreten am 05.04.1992.

3 Vergl. BTDrucks. 13/4899, Seite 104 f.

4 BGH St 14, 269

5 OLG Köln, NJW 97, 2192

6 BGH, NJW 76, 1143; OLG Köln VRS 75, 106

7 BGH, NJW 96, 1096; NSTZ 97, 123

8 BGH, StV98, 128

9 BGH, St 7, 369; NJW 1963, 2237; NSTZ 94, 584

10 Roxin § 24, 59

11 Bundesverfassungsgericht, FamRZ 83, 872



RECHTSANWALT ALEXANDER ALTE

[Start](#) [Aktuelles](#)

[Kanzlei](#) [Kontakt](#)

[Impressum](#)

[Datenschutz](#)